

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/598/2011

**अपीलार्थी - सुरेन्द्र सिंह, निलंबित आरक्षक क्रमांक 510, रक्षित केन्द्र पुलिस लाईन, कारली,
जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, वर्तमान पता-पुलिस लाईन, 18 एकड़, क्वार्टर नं0 एच 31,
राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)**

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा (छ0ग0)

आदेश दिनांक 27/01/2015

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी, उत्तरवादी क्र0 01, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.) तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी, उत्तरवादी क्र 02, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील में यह लिखा है कि उनके सूचना मांगने के आवेदन दिनांक 2.9.10 एवं प्रथम अपील 12.11.10 में उल्लेखित जानकारी प्रदान करवाने की दया की जाये। यह भी लिखा है कि आज तक उन्हें पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर छ0ग0 द्वारा किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने सूचना मांगने का आवेदन दिनांक 2.9.10 कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को प्रस्तुत किया था जो उन्होंने पत्र दिनांक 5. 10.10 द्वारा (1) पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय रायपुर छ0ग0, (2) परिवहन आयुक्त कार्यालय रायपुर छ.ग. को उनसे संबंधित होने के कारण नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। इसी प्रकार प्रथम अपील भी कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को प्रस्तुत की गई थी जो उनके पत्र दिनांक 12.11.2010 द्वारा उपरोक्त दोनों अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी।

अपीलार्थी ने अपने सूचना मांगने के आवेदन दिनांक 2.9.2010 में निम्नानुसार जानकारी मांगी थी :- (क) श्रीमान विभागीय जांच अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि संबंधित कार्यालय से दस्तावेज एवं जानकारी प्राप्त करें जिसके कारण मैं प्रार्थी सुरेन्द्र सिंह श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय पुलिस मुख्यालय रायपुर छ0ग0 से निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रतिलिपि दिनांक 7.5. 2008, 25.10.2008 एवं नामजद 9.1.2009 को पोस्ट रजिस्टर्ड डाक विथ एडी के माध्यम से श्रीमान जी को प्रेषित किया गया था इन आवेदनों का निराकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्रदाय करने की कृपा करें। तथा श्रीमानजी के कार्यालय क्र0/पुमु./स्था0/7-ए/ (254) एम-4967/07 दिनांक 3.8.2007 के आदेश के तहत प्रार्थी का पदस्थापना जिला द0ब0 दंतेवाड़ा किया गया था जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला राजनांदगांव के द्वारा 9 माह बाद आदेश को संलग्न कर सूचित किया गया है।

प्रार्थी को इतना विलंब से श्रीमान जी का आदेश प्राप्त हुआ। विलंब होने के कारण की प्रमाणित छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें।

(ख) श्रीमान् परिवहन आयुक्त महोदय परिवहन आयुक्त कार्यालय रायपुर छ0ग0 से निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14.2.2007 एवं 3.4.2007 जो श्रीमान अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय जिला राजनांदगांव के माध्यम से तथा दिनांक 13.8.2007 एवं 25.10.2008 जो पोस्ट रजिस्टर्ड डाक विथ एडी के माध्यम से श्रीमान जी को आवेदन प्रस्तुत किया गया था इन आवेदनों के निराकरण की प्रमाणित छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें।”

उल्लेखनीय है कि छ.ग. शासन, सा0प्र0वि0 द्वारा दिनांक 15.6.2009 को जारी नियम-3 का हवाला दिया गया है। यह नियम-3 निम्नानुसार है :-

“3. अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो- सूचना अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो- सूचना के लिए अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित लिए अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषय में एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः वस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना की सूचना चाहता है तो वह इनके लिए अलग अलग आवेदन करेगा। परंतु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।”

उपरोक्त नियम के अनुसार एक आवेदन पत्र में एक ही विषय वस्तु से संबंधित सूचना मांगी जानी चाहिए और यदि एक से अधिक विषय वस्तु की सूचना मांगी जाती है तो प्रथम विषय वस्तु की सूचना दी जानी चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी ने ‘क’ और ‘ख’ के रूप में दो विषयों की जानकारी मांगी है। इसलिए इस द्वितीय अपील में बिंदु क्रमांक ‘क’ पर ही विचार किया जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि अपीलार्थी ने अपने द्वितीय अपील आवेदन में केवल पुलिस मुख्यालय से कोई जानकारी प्राप्त न होने का हवाला दिया है एवं बिंदु ‘ख’ अर्थात् परिवहन आयुक्त से संबंधित वांछित जानकारी के संबंध में कुछ नहीं कहा है और एक अन्य कारण यह भी है कि प्रथम अपील, प्रथम अपीलीय अधिकारी, पुलिस मुख्यालय रायपुर को संबोधित कर की गई थी जिनसे केवल बिंदु ‘क’ ही संबंधित था। अतः यह द्वितीय अपील भी केवल प्रथम अपील से संबंधित वांछित जानकारी के बिंदु क्रमांक ‘क’ के लिए ही मान्य की जा रही है।

प्रकरण में उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, रायपुर का जवाब प्राप्त है। जवाब में लिखा है कि सूचना मांगने का आवेदन उनके कार्यालय में दिनांक 14.10.10 को प्राप्त हुआ था चूंकि आवेदन में उल्लिखित अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत तीन आवेदनों के निराकरण संबंधी सूचना/जानकारी चाही गई थी और आवेदन के साथ इन आवेदन पत्रों की प्रतिलिपियां

संलग्न नहीं थी इसलिए अपीलार्थी को पत्र दिनांक 25.10.10 लिखकर 03 आवेदन पत्रों की प्रतिलिपिया मांगी गई थी जो उन्होंने पत्र दिनांक 3.11.10 के माध्यम से प्रस्तुत की। जिस पर अपीलार्थी को पत्र क्र पु.मु./ज.सू.अ./प्रशा./RIA&174-B/10 दिनांक 6.12.2010 के साथ संबंधित शाखा से प्राप्त उपपुलिस अधीक्षक प्रशासन पुलिस मुख्यालय द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 6.12.10 संलग्न कर सूचना भेजी गई थी जिसमें लिखा था कि उक्त आवेदनों का निराकरण पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव व दंतेवाड़ा द्वारा किया जाना है पुलिस मुख्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है परंतु लिफाफा यह लिखकर वापिस आ गया कि प्राप्तकर्ता संबंधित स्थान पर नहीं रहता। इसके बाद अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 11.2.11 द्वारा पुनः चाही जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिस पर पत्र दिनांक 22.2.11 के माध्यम से जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई गई। उत्तरवादी ने जवाब के साथ इन सभी पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न की है। इसी बीच जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 12.11.10 पुलिस मुख्यालय को कलेक्टर दंतेवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत की गई कि जानकारी अब तक अप्राप्त है अर्थात् प्रथम अपील दायर करने के बाद अपीलार्थी को पूर्व में पत्र दिनांक 6.11.2010 द्वारा भेजी गई सूचना की जानकारी जो उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी थी बाद में पत्र दिनांक 22.2.2011 के माध्यम से प्रदान की गई थी कि पुलिस मुख्यालय कार्यालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने अपने जिस आवेदन दिनांक 17.5.08 तथा 25.10.08 के निराकरण की जानकारी मांगी थी वे पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को संबोधित है अतः इसके संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई सूचना कि पुलिस मुख्यालय से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है संतोषप्रद प्रतीत होता है क्योंकि जब आवेदन पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को संबोधित थे तो इनका निराकरण उन्हीं के द्वारा किया जाना था। परंतु आवेदन दिनांक 9.1.2009 पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर को संबोधित था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर पिछले वेतन जुलाई 2007 से लेकर आवेदन के दिनांक तक वेतन भुगतान कराने की मांगी की गई थी अतः इसका निराकरण मुख्यालय द्वारा किया जाना था और इससे संबंधित जानकारी दी जानी चाहिए थी। उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार बाद में पत्र दिनांक 31.3.11 द्वारा अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह को शाखा 7(ए) के पत्र क्र 1560 दिनांक 25.3.11 संलग्न कर को यह जानकारी प्रदान की जा चुकी है जिसमें यह लिखा है कि उनके आवेदन दिनांक 9.1.2009 के संबंध में पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा को पत्र प्रेषित किया गया है एवं पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा को भेजे गये पत्र दिनांक 20.1.09 की प्रतिलिपि संलग्न कर अपीलार्थी को भेजी गई थी जिसमें लिखा गया था कि प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। इस प्रकार अपीलार्थी को आवेदन दिनांक 9.1.2009 के संबंध में उस तिथि तक की गई कार्यवाही की सूचना/जानकारी भी दे दी गई थी।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन के बाद सूचना उपलब्ध करा दी गई थी कि पुलिस मुख्यालय द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। बाद में आवेदन दिनांक 9.1.09 के संदर्भ में उस तारीख तक की गई सूचना/जानकारी भी उपलब्ध करा

दी गई थी कि पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा से अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को वांछित सूचना/ जानकारी प्रदान की जा चुकी है। जो विलंब हुआ वह इसलिए हुआ कि अपीलार्थी ने सूचना मांगने के आवेदन के साथ उन आवेदन पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न नहीं की थी जिनकी जानकारी वे चाहते थे। अतः यह पाते हुए कि अपीलार्थी को वांछित सूचना/ जानकारी की तत्कालीन स्थिति सूचित की जा चुकी है, यह द्वितीय अपील निराकृत की जाती है।

सही/-
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त